

TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Hội đồng nhân dân thành phố Huế) về lĩnh vực khoáng sản

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Huế

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) và các Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế: Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20 tháng 02 năm 2023; Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2020; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2020; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05 tháng 01 năm 2022.

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;
- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
- Luật Khoáng sản năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2015/QH14 năm 2018;
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
- Nghị định 10/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản;
- Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 14/2024/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cơ sở thực tiễn

Các văn bản mà các Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực hoặc được sửa đổi, bổ sung, đó là:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025 quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 hết hiệu lực từ ngày 01/3/2025;

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

- Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 hết hiệu lực từ ngày 19/9/2024 do Quyết định số 14/2024/QĐ-TTg ngày 19/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ.

- Quyết định 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 hết hiệu lực từ ngày 26/8/2019 do Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2019 ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 30/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1745/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó, đã quy định các nội dung về khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Căn cứ các quy định nêu trên, hiện nay các Nghị quyết: Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, Nghị quyết số 90/NQ-HĐND, Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, Nghị quyết

số 41/NQ-HĐND, Nghị quyết số 10/NQ-HĐND không còn phù hợp với Quyết định số 1745/QĐ-TTg. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết nêu trên.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích xây dựng Nghị quyết

Bãi bỏ Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) và các Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế: Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20 tháng 02 năm 2023; Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2020; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2020; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05 tháng 01 năm 2022 do không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất và phù hợp với văn bản pháp luật của cấp trên.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Việc xây dựng Nghị quyết thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định hướng dẫn chi tiết thi hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Ngày 25/02/2025, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-TT.HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Huế năm 2025 (đợt 3).

- Ngày 12/3/2025, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 2741/UBND-TH gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2025.

- Ngày 19/3/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 293/SNNMT-TN gửi các Sở, Ban, ngành, địa phương đề nghị góp ý đối với dự thảo Nghị quyết và Công văn số 294/SNNMT-TN gửi Cổng Thông tin điện tử thành phố để đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của thành phố. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo.

- Ngày 04/4/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn

số 735/SNNMT-TN gửi Sở Tư pháp để thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 937/BC-STP ngày 14/4/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo để báo cáo UBND thành phố xem xét trình Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau đây:

1. Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nghị Quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung 04 khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và bổ sung loại khoáng sản đất sét làm gạch ngói vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung loại khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại các mỏ đất làm vật liệu san lấp vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung quy hoạch khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung quy hoạch khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung quy hoạch khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Hội đồng nhân dân thành phố Huế) về lĩnh vực khoáng sản. Ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Hồ sơ đính kèm gồm:

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.
- Báo cáo số 937/BC-STP ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Nơi nhận

- Như trên;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Các Sở: TP, NN&MT;
- VP: LĐ và CV: CCHC, TH, NVTC;
- Lưu VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Quý Phương